

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1384/2533

นางเง็ก สุพัฒผล

โจทก์

นางสงวน ดอกกุหลาบ

จำเลย

นางสงวน ดอกกุหลาบ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 69)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินของจำเลยตาม น.ส.3 ก.เลขที่ 579 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายในเส้นสีแดงกว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข 1 เป็นทางภารจำยอม ให้จำเลยทำทางพิพาทดังกล่าวให้มีสภาพใช้การได้ดังเดิมกับให้จำเลยไปจดทะเบียนสิทธิเป็นภารจำยอมถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์ แต่ไม่นำส่งสำเนาอุทธรณ์ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ถือว่า จำเลยทิ้งฟ้องอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 จึงให้จำหน่ายคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132(1)

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 67, 66)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรจะอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรจะอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักษาพันธ์-ปรีชา ธนानันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>